

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6039/2533

นาง จง ดี สอพอง กับพวก
นาย นิเวศน์ รัก ศ รี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 145, มาตรา 246, มาตรา 247

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างมารดาโจทก์กับจำเลยที่ 1 และสัญญาจำนองที่ดินพิพาทระหว่างมารดาโจทก์กับจำเลยที่ 3 และระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 และใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของในที่ดินพิพาทตามส่วน แต่ที่ดินพิพาทก่อนทำนิติกรรมดังกล่าวมีชื่อมารดาโจทก์ซึ่งมิได้ถูกฟ้องหรือเป็นคู่ความในคดีด้วยเป็นเจ้าของ ศาลไม่อาจพิจารณาพิพากษาตามคำขอให้มิผลกระทบกระเทือนสิทธิของมารดาโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีได้ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้.

โจทก์ทั้งหกฟ้องว่า ที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 3402, 3602 ตำบลนามเชื้อ อำเภอ สหสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 2997 ตำบลสมเด็จ อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ครึ่งหนึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของบิดาโจทก์ทั้งหกตกได้แก่โจทก์ทั้งหกกับมารดาโจทก์ทั้งหกคนละส่วนเท่า ๆ กัน จำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการและเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 3 มารดาโจทก์ทั้งหกนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองกับจำเลยที่ 3 และขายที่ดินแก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์ทั้งหกไม่รู้เห็นยินยอมด้วย ขอให้พิพากษาว่า

ที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 3402,3602 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และที่ดินน.ส.3 ก. เลขที่ 2997 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นมรดกของบิดาโจทก์ทั้งหกครึ่งหนึ่งและตกเป็นของโจทก์ทั้งหกใน 7 ส่วน ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องและเพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 2997 ระหว่างมารดาโจทก์ทั้งหกกับจำเลยที่ 1 เฉพาะที่เกี่ยวกับที่ดินส่วนของโจทก์ทั้งหกกับเพิกถอนนิติกรรมจำนองเฉพาะที่เกี่ยวกับที่ดินส่วนของโจทก์ทั้งหกที่จำเลยที่ 1 และมารดาโจทก์ทั้งหกจำนองไว้กับจำเลยที่ 3 แล้วใส่ชื่อโจทก์ทั้งหกเป็นเจ้าของใน น.ส.3 ก. ดังกล่าวเฉพาะที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์ทั้งหก

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว จำเลยที่ 3 รับจำนองที่ดินไว้โดยสุจริต เปิดเผยเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย มีการประกาศก่อนการจดทะเบียนจำนองและไม่มีผู้ใดคัดค้าน โจทก์ทั้งหกไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ทั้งหกฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท น.ส.3 ก. เลขที่ 2997 ระหว่าง มารดาโจทก์ทั้งหกกับจำเลยที่ 1 และ

สัญญาจ้างนองที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 3402 เลขที่ 3602 และเลขที่ 2997 ตามฟ้องระหว่างมารดาโจทก์ทั้งหกกับจำเลยที่ 3 และระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3แล้วใส่ชื่อโจทก์ทั้งหกเป็นเจ้าของใน น.ส.3 ก. ดังกล่าวตามส่วนพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่ดินพิพาทก่อนทำนิติกรรมดังกล่าวมีชื่อมารดาโจทก์ทั้งหกซึ่งมิได้ถูกฟ้องหรือเป็นคู่ความในคดีด้วยเป็นเจ้าของศาลไม่อาจพิจารณาพิพากษาตามคำขอให้มมีผลกระทบกระเทือนสิทธิของมารดาโจทก์ทั้งหกซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีได้ ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยคดีให้ นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยในส่วนนี้ คงเห็นพ้องด้วยในผลของคดีที่ให้ยกฟ้อง

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ